비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개인정보 보호 고지 – CBAM 등록부

1. 도입

EU 집행위원회(이하 '집행위원회')는 귀하의 개인정보를 보호하고 귀하의 사생활을 존중하기 위하여 노력한다. 집행위원회는 EU 기관, 기구, 사무소 및 청의 개인정보 처리에 관한 자연인의 보호와 그러한 데이터의 자유로운 이동에 관한 2018년 10월 23일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2018/1725(규정 (EC) No 45/2001 폐지)에 따라 개인정보를 수집하고 추가로 처리한다. 이 개인정보 보호 고지는 귀하의 개인정보를 처리하는 이유, 제공된 모든 개인정보를 수집하고 취급하며 그 보호를 보장하는 방식, 그 정보가 사용되는 방법 및 귀하가 자신의 개인정보와 관련하여 가지는 권리를 설명한다. 또한 귀하가 권리를 행사할 수 있는 책임 있는 개인정보처리자, 개인정보 보호책임자 및 유럽 개인정보보호감독관의 연락처를 명시한다. "CBAM 등록부의 개인정보"의 처리 작업과 관련된 정보는 아래와 같다.

2. 왜, 그리고 어떻게 귀하의 개인정보를 처리하는가?

2.1. 개인정보처리자 지위

집행위원회와 회원국의 관할당국(공동 개인정보처리자)은 다음에 대하여 공동 개인정보처리자로 행위한다.

(a) CBAM 등록부의 관리

(b) 규정 (EU) 956/2023에 따른 CBAM 신고서의 관리를 위한 개인정보 처리

(c) 규정 (EU) 2023/956에 따른 CBAM 인증서 관리를 위한 개인정보 처리

관할당국은 다음 목적의 개인정보 처리에 대한 단독 개인정보처리자이다.

a. 규정 (EU) 2023/956에 따라 CBAM 신고인 승인의 부여와 취소에 관한 결정을 내리는 것

b. 규정 (EU) 2023/956 제26조에 따라 과징금에 관한 결정을 내리는 것
c. 자국 회원국 안에 설립된 신고인의 CBAM 등록부 접근 관리를 위한 것

집행위원회는 다음 목적에 대해 단독 개인정보처리자로 활동한다.

a. CBAM 등록부에서 제3국 사업자의 등록과 계정의 관리를 위한 것

b. 집행위원회의 접근 관리를 위한 개인정보 처리를 위한 것, 그리고

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

c. 규정 (EU) 2023/956 제15조와 제27조에 규정된 리스크 분석과 우회 모니터링을 목적으로 하는 EORI 번호나 그 밖의 데이터의 사용, 유효성 확인 및 검색을 위한 것.

2.2. 처리 작업의 목적

2.2.1. 승인된 CBAM 신고인 지위 신청의 처리

규정 (EU) 2023/956은 승인된 CBAM 신고인이 되기 위한 신청(이하 '신청')의 제출에 관한 규칙을 정하고, 그러한 승인을 부여하는 기준과 절차를 규정한다.

승인을 얻기 위하여 신청인은 제품의 첫 수입 전에 CBAM 등록부에서 제공하는 표준 서식을 통하여 설립지 회원국에 신청서를 제출하는 것이 바람직하다.

관할당국은 신청을 받은 날부터 120일 동안 신청을 평가할 수 있는 기간을 가진다. 평가에는 집행위원회와 다른 회원국(이하 함께 '협의 당사자')이 평가에 의견을 제공할 기회를 가지는 협의 단계가 포함된다. 최종 결정은 CBAM 등록부에서 전달된다.

평가 기준과 관련하여, 신청인은 CBAM 규정에 제시된 기준에 따라 평가되며, 이에는 다음 여부가 포함된다.

- 신청인이 EU 경제운영자 등록 및 식별(EORI 번호)을 보유하는지
- 신청이 설립 회원국에서 제출되는지
- 신청인이 지난 5년 동안 CBAM 규정과 관련된 관세 법령, 조세 규칙 등의 중대하거나 반복적인 위반에 관여했는지, 그리고
- 신청인이 CBAM 규정에 따른 의무를 이행할 재무적·운영적 역량을 입증할 수 있는지.

관할당국은 신청의 일부로 추정 수입량과 연간 CBAM 인증서 의무와 같은 추가 요소를 평가한다.

신청인은 위에서 언급한 기준을 서약서와 납세 증명서로 입증한다.

관할당국은 범죄경력 기록이나 국내법에 따라 범죄경력 기록으로 인정되는 그 밖의 문서를 요청할 수 있다. 요청된 경우 범죄경력 기록은 관할당국이 필요한 확인을 마친 즉시, 또는 이의 절차에서 결정이 내려진 즉시 삭제된다.

신청인이 제출한 정보는 다른 관할당국이나 집행위원회의 협의 절차 동안 이용할 수 있다. 관할당국이 승인을 부여하려는 경우, 협의 절차는 모든 신청에 대하여 의무적이다. 협의 당사자에게는 신청인에 관한 의견을 제공할 기회가 주어진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

신청은 승인을 부여하는 결정이나 승인을 거부하는 결정으로 이어진다. 결정은 CBAM 등록부에 저장된다.

결정에는 승인된 CBAM 신고인의 다음 정보가 포함된다.

- 이름과 성
- 연락처 정보(전자우편 주소, 전화번호)
- 주소(설립 회원국, 도시, 도로명, 번지, 우편번호, 사서함)
- EORI 번호
- 연락 담당자의 이름과 성
- 연락처 정보(전자우편 주소, 전화번호), 그리고
- CBAM 계정 번호

2.2.2. CBAM 사업자 포털의 절차 관리

집행위원회는 제3국에 소재한 사업장의 사업자가 요청하면 그 사업자와 그 사업장에 관한 정보를 CBAM 등록부에 등록한다. 집행위원회는 CBAM 등록부의 등록을 사업자에게 통지한다. 등록은 사업장의 사업자에게 통지한 날부터 5년 동안 유효하다.

사업자는 등록 후에 생기는 CBAM 등록부의 정보의 모든 변경을 지체 없이 집행위원회에 알리며, 집행위원회는 CBAM 등록부의 관련 정보를 갱신한다.

사업자가 자신의 사업장 가운데 하나에서 생산한 제품의 내재배출량을 결정할 때, 사업자는 (2026년부터) 배출량 정보가 제18조에 따라 인정받은 검증기관에 의해 부속서 VI에 규정된 검증 원칙에 따라 검증되도록 해야 한다.

사업자는 (2026년부터) 내재배출량의 검증에 관한 정보를 승인된 CBAM 신고인에게 공개할 수 있다. 사업자는 또한 전환기간 동안 사업장이 생산한 제품과 그 제품에 내재된 배출량에 관한 정보를 보고 신고인에게 공개할 수 있다. 보고 신고인은 CBAM 보고 의무를 준수하기 위해 이 정보를 사용할 수 있다. 이를 위해 CBAM 등록부는 전환 등록부의 신고인 포털과 상호운용된다.

사업자는 언제든지 CBAM 등록부에서 등록 말소를 요청할 수 있다. 집행위원회는 그러한 요청이 있으면 관할당국에 통지한 뒤 그 사업자의 등록을 말소하고 그 사업자와 그 사업장에 관한 정보를 CBAM 등록부에서 삭제한다. 다만 그 정보가 제출된 CBAM 신고서의 신고서 검토에 필요하지 않은 경우에 한한다. 집행위원회는 해당 사업자에게 의견을 진술할 기회를 주고 관련 관할당국과 협의한 뒤, 그 사업자에 관한 정보가 더 이상 정확하지 않다고 판단하는 경우에도 그 정보의 등록을 말소할 수 있다. 집행위원회는 그러한 등록 말소를 관할당국에 알린다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

귀하의 개인정보는 프로파일링을 포함한 자동화된 의사결정에 사용되지 않는다.

2.2.3. CBAM 등록부의 관리

CBAM 등록부에는 각 승인된 CBAM 신고인에 관한 정보가 담긴 계정이 있으며, 특히 다음과 같다.

(a) 승인된 CBAM 신고인의 이름, 주소 및 연락처

(b) 승인된 CBAM 신고인의 EORI 번호

(c) CBAM 계정 번호

(d) 각 승인된 CBAM 신고인에 대한 CBAM 인증서의 식별 번호, 판매 가격, 판매일 및 제출일, 환매일 또는 취소일

CBAM 등록부는 별도의 부분에 CBAM 사업자 포털에 등록된 제3국의 사업자와 사업장에 관한 정보를 담고 있다.

집행위원회는 규정 (EU) 2023/956 부속서 I에 열거된 각 제품에 대하여 수입 제품에 내재된 합산 배출량을 해마다 공표해야 한다. 이는 CBAM 등록부에 담긴 데이터에 근거하여 이루어진다.

집행위원회는 또한 CBAM 인증서의 구매, 보유, 제출, 재매입 및 취소에 부정이 없도록 보장하기 위하여 CBAM 등록부에 기록된 데이터와 거래에 대하여 위험 기반 통제를 수행하는 임무를 맡는다.

관할당국과 집행위원회는 규정 2023/956에 명시된 임무에 따라 CBAM 등록부에 등록된 개인정보를 처리하며, 그러한 자격으로 CBAM 등록부, 신고서 및 CBAM 인증서의 관리에 대하여 규정 (EU) 2016/679 제26조와 규정 (EU) 2018/1725 제28조의 의미에서의 개인정보처리자로 행위한다. 개인정보는 개인정보가 처리되는 목적에 필요한 기간을 넘어 정보주체를 식별할 수 있는 형태로 보관하지 않는 것이 바람직하다. 이와 관련하여 CBAM 등록부의 데이터 보존 기간은 CBAM의 운영 분석, 특히 CBAM 신고서 검토에서 도출된 결론의 분석을 할 수 있도록 CBAM 등록부에 등록된 때부터 7년으로 제한해야 한다.

CBAM 등록부의 구성요소는 집행위원회가 개발하고, 시험하고, 배치하고, 관리하며, 회원국이 시험할 수 있다. 집행위원회는 인터페이스의 공통 사양을 설계하고 유지하는 임무를 맡는다. 적절한 경우 집행위원회는 적시에 배치할 수 있도록 관할당국과 긴밀히 협력하고 관할당국의 검토를 받아 공통 기술 사양을 정한다. 집행위원회와 회원국은 CBAM 신고인, 신청인 및 그 밖의 이해관계자와 협력한다. 집행위원회는 관할당국과 협력하여 CBAM 등록부와

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

시스템 사이의 상호운용성에 대한 시험과 타당성평가를 수행하여 데이터가 정확하고 효율적이며 기밀이 유지되는 방식으로 교차 확인되도록 한다. 집행위원회는 또한 CBAM 등록부의 유지관리를 수행한다.

2.2.4. 인증서 관리

승인된 CBAM 신고인은 공통 중앙 플랫폼에서 회원국으로부터 CBAM 인증서를 구매한다. 집행위원회는 공통 중앙 플랫폼을 구축하고 관리한다. 집행위원회와 관할당국은 공통 중앙 플랫폼의 정보에 접근할 수 있다. 공통 중앙 플랫폼에 있는 CBAM 인증서의 판매, 재매입 및 취소에 관한 정보는 매 영업일이 끝날 때 CBAM 등록부로 전송된다.

표준화된 전자 데이터베이스 형태의 CBAM 등록부에는 승인된 CBAM 신고인의 CBAM 인증서에 관한 데이터가 담긴다. 특히 CBAM 등록부에는 승인된 CBAM 신고인마다 CBAM 인증서의 식별번호, 판매 가격, 판매일과 제출일, 재매입일 또는 취소일이 담긴다.

2.3 운영 중인 그 밖의 시스템

CBAM 등록부에 대한 접근을 보호하기 위해, 집행위원회 이행규정 (EU) 2023/1070 (7) 제16조에 언급된 통합 사용자 관리 및 전자서명(UUM&DS) 시스템이 정보주체에 대한 인증과 접근 검증 과정을 관리하는 데 사용된다.

경제운영자 등록 및 식별(EORI) 번호는 정보주체(수입자 또는 간접 대리인)를 식별하고 인물(정보주체)의 목록을 작성하기 위한 목적으로 처리된다.

Surveillance(DPR-EC-08713.1)에서 가져온 개인정보는 CBAM 신고서와 준수의 확인을 위하여 규정 (EU) 2023/956 부속서 I에 열거된 제품에 대한 세관 수입신고 정보를 조회할 목적으로 처리되며, 이는 이행규정 (EU) 2023/1070 제99조에 규정된 EU 관세법 Surveillance 3(SURV3)을 통하여 개발되었다.

제3국 사업자의 정보를 CBAM 신고인이 이용할 수 있도록 할 목적으로, 전환기간 동안 탄소국경조정제도의 목적상 보고 의무에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2023년 8월 17일 집행위원회 이행규정 (EU) 2023/1773 제10조에 따라 설치된 CBAM 전환 등록부의 개인정보.

3. 어떤 법적 근거로 개인정보를 처리하는가

우리는 다음에 근거하여 개인정보를 처리할 권한을 가진다.

- 탄소국경조정제도를 수립하는 2023년 5월 10일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956, 그리고

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- CBAM 등록부에 관하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 집행위원회 이행규정 (EU) 2024/3210

- 승인된 CBAM 신고인의 지위에 관한 조건과 절차에 관하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/486

우리는 다음과 같은 이유로 개인정보를 처리한다.

• (a) 처리가 공익을 위하여 수행되는 임무의 이행이나 EU 기관 또는 기구에 부여된 공적 권한의 행사에 필요하다, 그리고

- (b) 처리가 개인정보처리자에게 적용되는 법적 의무의 준수에 필요하다 제5조(2)에 따른 개인정보 처리의 적법성.

개인정보처리자는 규정 (EU) 2023/956(CBAM 규정), CBAM 등록부에 관한 이행규정 (EU) 2024/3210 및 신고인의 승인에 관한 이행규정 (EU) 2025/486에 따라 법적으로 부여된 역할과 의무를 이행하기 위하여 CBAM 등록부의 데이터를 처리, 수집 및 사용한다. 이 처리는 적법하며 공동 개인정보처리자에게 적용되는 법적 의무의 준수에 필요하다.

정보주체(수입자 또는 간접 세관 대리인)는 규정 (EU) 2023/956에 따라 CBAM 신고서나 CBAM 보고서를 제출할 때 CBAM 등록부에 개인정보와 다른 사람(수입자 및/또는 제3국 사업장의 사업자)에 관한 데이터를 제공한다.

규정 (EU) 2023/956은 집행위원회가 EU 차원에서 CBAM 인증서 관리, CBAM 신고서, 승인된 CBAM 신고인이 되기 위한 신청, 제3국 사업자와 사업장(이하 '사업자')의 등록을 위한, 그리고 정보의 기밀성을 보장하면서 접근과 사안 처리를 제공하기 위한 표준화되고 안전한 전자 데이터베이스를 구축하도록 요구한다. 집행위원회는 집행위원회 이행규정 (EU) 2023/1773에 따라 CBAM 전환 등록부를 시행했을 때 이미 CBAM 목적의 등록부를 구축한 경험을 얻었다.

규정 (EU) 2023/956 제14조 - CBAM 등록부

규정 (EU) 2023/956 제15조 - 리스크 분석

규정 (EU) 2023/956 제16조 - 등록부의 CBAM 계정

규정 (EU) 2023/956 제17조 - CBAM 신고인의 승인

규정 (EU) 2023/956 제19조 - CBAM 신고서의 검토

4. 어떤 개인정보를 수집하고 추가로 처리하는가?

이 맥락에서 개인정보란 식별되었거나 식별할 수 있는 자연인인 정보주체와 관련된 모든 정보를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 처리 작업을 수행하기 위하여 공동 개인정보처리자는 다음 범주의 개인정보를 처리한다.

4.1. 신청인과 승인된 CBAM 신고인(수입자 또는 간접 세관 대리인)의 개인정보

- 이름과 성
- 연락처 정보(전자우편 주소, 전화번호)
- 주소(설립 회원국, 도시, 도로, 번지, 우편번호, 사서함), 그리고
- EORI 번호
- CBAM 계정 번호
- CBAM 인증서의 식별번호.

4.2. 수입자를 대신하여 행위하는 신청인이나 승인된 CBAM 신고인이 등록한 사람(수입자)의 개인정보 -

- 이름과 성
- 연락처 정보(전자우편 주소, 전화번호), 그리고
- 주소(설립 회원국, 도시, 도로명, 번지, 우편번호, 사서함).

4.2.1. 사업장의 사업자

- 이름과 성
- 연락처 정보(전자우편 주소, 전화번호), 그리고
- 주소(설립 국가, 도시, 도로, 번지, 우편번호, 사서함)
- 사업자 사업장의 위치와 주된 경제활동.
- 사업장에서 생산된 제품에 관한 정보와 그 제품에 내재된 배출량에 관한 정보, 그리고
- 표시된 내재배출량의 정확도를 증명하는 검증보고서(2026년 1월부터).

4.3. 제3국 사업장의 사업자 사업자의 개인정보

- 이름, 주소 및 연락처
- 완전한 주소와, 소수점 여섯 자리까지 포함하여 경도와 위도로 표시한 지리 좌표를 포함한 각 사업장의 위치
- 사업장의 주된 경제활동
- 사업장에서 생산된 제품에 관한 정보와 그 제품에 내재된 배출량에 관한 정보, 그리고
- 표시된 내재배출량의 정확도를 증명하는 검증보고서(2026년 1월부터).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개인정보는 다음으로부터 간접적으로 얻을 수 있다.

- 귀하가 지정한 세관 대리인. 이는 귀하가 수입자인 경우에 적용된다. 또는

- 귀하의 사업장에서 나온 제품을 수입한 세관 대리인이나 수입자. 이는 귀하가 사업장의 사업자인 경우에 적용된다.

5. 개인정보를 얼마 동안 보관하는가?

CBAM 전환 등록부에 있는 개인정보는 목적을 달성하는 데 필요한 기간 동안 보관된다. 최대 보관 기간은 CBAM 등록부 등록일부터 7년이다.

CBAM 등록부에 보관된 데이터와 관련하여 이의가 제기되었거나 소송 절차가 시작된 경우, 그 데이터는 이의 절차나 소송 절차가 종료될 때까지 보관해야 하며 그 이의 절차나 소송 절차의 목적으로만 사용해야 한다.

6. 개인정보를 어떻게 보호하고 안전장치를 두는가?

전자 형식의 모든 개인정보(이메일, 문서, 데이터베이스, 업로드된 데이터 배치 등)는 EU 집행위원회의 서버에 저장된다. 모든 처리 작업은 EU 집행위원회의 통신 및 정보 시스템 보안에 관한 2017년 1월 10일 집행위원회 결정 (EU, Euratom) 2017/46에 따라 수행된다.

개인정보를 보호하기 위하여 집행위원회는 여러 기술적 및 조직적 조치를 마련하였다. 기술적 조치에는 처리가 야기하는 위험과 처리되는 개인정보의 성격을 고려하여 온라인 보안, 데이터 손실의 위험, 데이터의 변경 또는 무단 접근에 대처하는 적절한 조치가 포함된다. 조직적 조치에는 이 처리 작업의 목적상 정당하게 알아야 할 필요가 있는 권한 있는 사람으로만 개인정보에 대한 접근을 제한하는 것이 포함된다.

7. 누가 개인정보에 접근하며 누구에게 공개되는가?

개인정보에 대한 접근은 이 처리 작업의 수행을 담당하는 집행위원회 직원과 “알 필요” 원칙에 따라 권한을 받은 직원에게 제공된다. 그러한 직원은 법정 기밀유지 약정과, 필요한 경우 추가 기밀유지 약정을 준수한다.

개인정보에 대한 접근은 회원국의 관할당국과 세관당국의 권한 있는 공무원에게도 제공된다.

우리가 수집하는 정보는 법에 따라 요구될 수 있는 범위와 목적을 제외하고는 어떠한 제3자에게도 제공되지 않는다.

8. 귀하의 권리는 무엇이며 어떻게 행사할 수 있는가?

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

귀하는 규정 (EU) 2018/1725 제III장(제14조~제25조)에 따라 '정보주체'로서 특정 권리를 가지며, 특히 개인정보에 접근할 권리와, 개인정보가 부정확하거나 불완전한 경우 이를 정정할 권리를 가진다. 해당하는 경우 귀하는 개인정보를 삭제할 권리, 개인정보의 처리를 제한할 권리, 처리에 반대할 권리 및 데이터 이동권을 가진다.

귀하는 제5조(1)(a)에 따라 적법하게 수행되는 개인정보의 처리에 대하여 귀하의 특별한 상황과 관련된 사유로 반대할 권리를 가진다.

귀하는 개인정보처리자에게, 또는 분쟁이 있는 경우 개인정보보호책임자에게 연락하여 권리를 행사할 수 있다. 필요한 경우 유럽 개인정보보호감독관에게도 문의할 수 있다. 이들의 연락처 정보는 아래 제9항에 있다.

하나 또는 여러 특정 처리 작업과 관련하여 권리를 행사하려는 경우, 요청서에 그 처리 작업의 설명(즉 아래 제10항에 명시된 기록 참조번호)을 적어야 한다.

9. 연락처 정보

- **개인정보처리자**

규정 (EU) 2018/1725에 따른 권리를 행사하려는 경우, 의견, 질문 또는 우려가 있는 경우, 또는 개인정보의 수집과 사용에 관하여 불만을 제기하려는 경우 개인정보처리자(TAXUD-CBAM@ec.europa.eu)에게 자유롭게 연락할 수 있다.

- **집행위원회의 개인정보보호책임자(DPO)**

규정 (EU) 2018/1725에 따른 개인정보 처리와 관련된 문제에 관하여 개인정보보호책임자(DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)에게 연락할 수 있다.

- **유럽 개인정보보호감독관(EDPS)**

개인정보처리자의 개인정보 처리로 인하여 규정 (EU) 2018/1725에 따른 귀하의 권리가 침해되었다고 생각하는 경우, 귀하는 유럽 개인정보보호감독관(edps@edps.europa.eu)에게 구제를 청구할(즉 불만을 제기할) 권리를 가진다.

10. 더 자세한 정보는 어디에서 찾을 수 있는가?

집행위원회 개인정보보호책임자(DPO)는 문서화되어 그에게 통지된 집행위원회의 모든 개인정보 처리 작업의 등록부를 공개한다. 다음 링크를 통하여 그 등록부에 접근할 수 있다:
https://intragate.ec.europa.eu/dpms/record/DPR-EC-31148.1 .